



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK 1**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 11 bulan / 31 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMP (tamat)
2. Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK 2**
Tempat lahir : Negara
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 11 bulan / 28 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ceningan Sari Gg Palem No. 44 Q
Sesetan, Denpasar Selatan ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMK (belum tamat)
3. Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK 3**
Tempat lahir : Singaraja
Umur/tanggal lahir : 14 tahun 5 bulan / 24 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ceningan Sari Gg Palem No. 44 Q
Sesetan, Denpasar Selatan ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas 2)
Pendidikan : SMP (tamat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan **anak 2. TERDAKWA ANAK 2** tidak dilakukan penahanan (sudah berstatus Narapidana Anak) ;

Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 ditahan dalam tahanan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;-
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;

Di persidangan, Anak 1, 2 dan 3 didampingi oleh Penasihat Hukum **BENNY HARIYONO, SH, MH**, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gn Andakasa Kav. Menuri B2, Denpasar, Bali berdasarkan Penetapan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 29 November 2016 ;

Anak didampingi oleh :

- **SEKTI PERTIWI, SH, MH, I GUSTI AGUNG PUSPAWATI dan I GST AGUNG MEI RUSIAWATI, S.Sos** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ;
- Orangtua dari Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 ;
- **SITI SAPURAH, SH dan GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH**, sebagai Pendamping Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 23 November 2016 tentang penunjukan Hakim ;

Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 23 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar untuk Anak 1, 2 dan 3 masing-masing tertanggal 21 Juli 2016 ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, anak saksi, saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembelaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2, dan anak (III), TERDAKWA ANAK 3** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **anak (I), TERDAKWA ANAK 1, anak (II), TERDAKWA ANAK 2** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan anak (III), TERDAKWA ANAK 3** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda Motor Kawasaki KR 150 L (Ninja R) warna biru muda tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH4KR150LAKP28070, Nosin : KR150LEP40982.
 - 1 (satu) buah Kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi JONI SUGIARTO

- 4 Menetapkan agar mereka anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan rasa penyesalan Anak terhadap perbuatannya dan keinginan Anak untuk terus melanjutkan pendidikan sehingga Anak mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari orangtua Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 yang pada pokoknya menyatakan masih mempunyai kesanggupan / mampu untuk dapat mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mohon agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin meneruskan pendidikannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya mohon agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin meneruskan pendidikannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa **anak (I), TERDAKWA ANAK 1 secara bersama-sama dan bersekutu dengan anak (II), TERDAKWA ANAK 2, dan anak (III), TERDAKWA ANAK 3** pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Joni Sugiarta atau setidaknya bukan milik para anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan para anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal mereka anak melintas didepan kontrakan saksi Joni Sugiarta di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan kamar kost kemudian timbul niat mereka anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Joni Sugiarta dengan cara kemudian anak (I), TERDAKWA ANAK 1 dan anak (III), TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut sedangkan anak (II), TERDAKWA ANAK 2 menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat tersebut sekitar 5 menit anak (III), TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh anak (I), TERDAKWA ANAK 1 sampai di tempat anak (I), TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut, sedangkan anak (III), TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan anak (II), TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scopy meninggalkan tempat kejadian. Bahwa kemudian mereka anak menuju ke daerah Sangeh untuk membawa sepeda motor milik saksi Joni Sugiarta untuk dicat sehingga identitas motor tersebut tidak

diketahui;

- Bahwa mereka anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Joni Sugiarta dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama dan akhirnya mereka anak ditangkap oleh petugas kepolisian setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan mereka anak, saksi Joni Sugiarta mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan mereka anak diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban, saksi-saksi sebagai berikut :

1. JONI SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira 07.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi letakkan / parkir di teras rumah kontrakan milik ibu NAIMA yang beralamat di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 jam 17.00 Wita dan selanjutnya saksi menginap di kamar kost teman saksi yang bernama : IRFAN di kamar kost no. 4 ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang pagi harinya saat saksi mau pulang sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat yang saksi parkir sebelumnya ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang / doll karena kunci stang rusak dan di dongkrak satu ;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor milik saksi tersebut karena sepeda motor tersebut ada ciri khususnya yaitu slebor depan dan belakang di cat dengan warna hitam, pijakan kaki kanan menggunakan pijakan kaki kanan dengan warna kuning aluminium, sedangkan yang kiri menggunakan variasi stanless, pijakan kaki belakang hanya terpasang pada bagian kiri saja, lampu stop menggunakan lampu stop sepeda motor Kaze, selang rem bekalang berwarna kuning, jok menggunakan jok tipis;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sekarang sudah berubah warna dari warna hijau menjadi warna biru karena sempat dirubah oleh anak dan tanpa plat nomor;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan orangtua Anak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau teman saksi yang bernama JONI SUGIARTO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL yang diparkir bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu teman saksi tersebut sebelumnya memang memarkir sepeda motor miliknya tersebut di teras rumah kontrakan milik ibu NAIMA yang beralamat di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 jam 17.00 Wita dan selanjutnya teman saksi tersebut menginap di kamar kost temannya yang bernama : IRFAN di kamar kost no. 4 ;
- Bahwa saksi tahu, teman saksi tersebut baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira 07.30 Wita , saat teman saksi tersebut pulang dari menginap di rumah kost temannya dan karena sepeda motor miliknya tidak ada kemudian JONI SUGIARTO menelpon saksi untuk menanyakan apakah saksi yang membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wita saat JONI SUGIARTO mau ke kamar kost temannya yang bernama IRFAN ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut tidak bisa di kunci stang karena kunci stang rusak dan saksi melihat saat di parkir sepeda motor tersebut di dongkrak satu ;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor milik teman saksi tersebut karena sepeda motor tersebut ada ciri khususnya yaitu slebor depan dan belakang di cat dengan warna hitam, pijakan kaki kanan menggunakan pijakan kaki kanan dengan warna kuning aluminium, sedangkan yang kiri menggunakan variasi stanless, pijakan kaki belakang hanya terpasang pada bagian kiri saja, lampu stop menggunakan lampu stop sepeda motor Kaze, selang rem bekalang berwarna kuning, jok menggunakan jok tipis;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang sepeda motor tersebut sudah berubah warna dari warna hijau menjadi warna biru dan tidak ada plat nomor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK 1. TERDAKWA ANAK 1:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Anak 1, 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;

- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, Anak 1. lakukan bersama-sama dengan Anak.2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 ;
- Bahwa awalnya Anak.1. datang ke rumah Anak 2 dan 3 (Anak 2 dan 3 tinggal dalam satu rumah) ;
- Bahwa kemudian dengan sepeda motor scoopy yang sebelumnya dibawa oleh Anak.1., Anak.1, 2 dan 3 berboncengan jalan-jalan di sekitar Jalan Mertasari dan saat melintas didepan kontrakan di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan kamar kost ;
- Bahwa kemudian timbul niat Anak 1,2 dan 3 untuk mengambil sepeda motor tersebut karena suasana dalam keadaan sepi dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa selanjutnya Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 3.TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut sedangkan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat tersebut. Sekitar 5 menit Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 sampai di tempat Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut, sedangkan Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan Anak2. TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scopy meninggalkan tempat kejadian sambil kaki Anak 3. Mendorong sepeda motor yang dibawa oleh Anak 1.
- Bahwa kemudian Anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke daerah Sangeh untuk dicat dengan tujuan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui ;
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian sepeda motor tersebut belum juga di cat sehingga diambil kembali oleh Anak 1, 2 dan 3 dan dibawa ke kost Anak 1 untuk dicat. ;
- Bahwa selanjutnya Anak 2 dan 3 membeli cat semprot seharga Rp. 20.000,- berwarna biru dan kemudian sepeda motor tersebut yang semula berwarna hijau diganti dengan cat berwarna biru ;
- Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL milik oranglain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joni Sugiarta dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa Anak 1, 2 dan 3 mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita / malam hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dapat dengan mudah Anak 1, 2 dan 3 ambil karena stang sepeda motor tidak terkunci ;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah ide bersama Anak 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa Anak 1 sedang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor dan akan bebas tanggal 16 Desember 2016 ;
- Bahwa Anak 1. merasa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya ;

ANAK 2. TERDAKWA ANAK 2:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, Anak 2. lakukan bersama-sama dengan Anak.1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 ;
- Bahwa awalnya Anak.1. datang ke rumah Anak 2 dan 3 (Anak 2 dan 3 tinggal dalam satu rumah). Kemudian dengan sepeda motor scoopy yang sebelumnya dibawa oleh anak.1., anak.1, 2 dan 3 berboncengan jalan-jalan di sekitar Jalan Mertasari dan saat melintas didepan kontrakan di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan kamar kost ;
- Bahwa kemudian timbul niat anak 1,2 dan 3 untuk mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa selanjutnya anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut sedangkan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat tersebut. Sekitar 5 menit anak 3. TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh anak 1. TERDAKWA ANAK 1 sampai di tempat anak 1. TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut, sedangkan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan anak2. TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scopy meninggalkan tempat kejadian. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke daerah Sangeh untuk dicat dengan tujuan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui ;
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian sepeda motor tersebut belum juga di cat sehingga diambil kembali oleh anak 1, 2 dan 3 dan dibawa ke kost anak 1 untuk dicat. ;
- Bahwa selanjutnya anak 2 dan 3 membeli cat semprot seharga Rp. 20.000,- berwarna biru dan kemudian sepeda motor tersebut yang semula berwarna hijau diganti dengan cat berwarna biru ;
- Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL milik oranglain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joni Sugiarta dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita / malam hari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dapat dengan mudah anak 1, 2 dan 3 ambil karena stang sepeda motor tidak terkunci ;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah ide bersama Anak 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa Anak 2. merasa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak 2 sedang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam kasus pencurian sepeda motor dan akan bebas tanggal 16 Desember 2016 ;

ANAK 3. TERDAKWA ANAK 3:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, Anak 3. lakukan bersama-sama dengan Anak.1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2. ;
- Bahwa awalnya Anak.1. datang ke rumah Anak 2 dan 3 (anak 2 dan 3 tinggal dalam satu rumah) dengan mengendarai sepeda motor scoopy ;
- Bahwa dengan sepeda motor scoopy yang sebelumnya dibawa oleh anak.1., anak.1, 2 dan 3 berboncengan di sekitar Jalan Mertasari dan saat melintas didepan kontrakan di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan kamar kost ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak 1, 2 dan 3 untuk mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa selanjutnya anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut sedangkan anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat tersebut. Sekitar 5 menit anak 3. TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh anak 1. TERDAKWA ANAK 1 sampai di tempat anak 1. TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut, sedangkan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scoopy meninggalkan tempat ;
 - Bahwa kemudian anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke daerah Sangeh untuk dicat dengan tujuan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui ;
 - Bahwa anak 1 membawa sepeda motor yang baru diambil tersebut, sedangkan anak 2 dan anak 3 naik sepeda motor scoopy dan anak dengan kakinya Anak 3. Mendorong sepeda motor yang dibawa oleh Anak 1, sedangkan anak 2 yang membawa sepeda motor scoopy ;
 - Bahwa sekitar 2 minggu kemudian sepeda motor tersebut belum juga di cat sehingga diambil kembali oleh anak 1, 2 dan 3 dan dibawa ke kost anak 1 untuk dicat. ;
 - Bahwa selanjutnya anak 2 dan 3 membeli cat semprot seharga Rp. 20.000,- berwarna biru dan kemudian sepeda motor tersebut yang semula berwarna hijau diganti dengan cat berwarna biru ;
 - Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL milik oranglain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Joni Sugiarta dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama ;
 - Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita / malam hari ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dapat dengan mudah anak 1, 2 dan 3 ambil karena stang sepeda motor tidak terkunci ;
 - Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah ide bersama Anak 1, 2 dan 3 ;
 - Bahwa Anak 3 belum pernah dihukum ;
- Bahwa Anak 3. merasa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 L (Ninja R) warna biru muda tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH4KR150LAKP28070, Nosin : KR150LEP40982.

- 1 (satu) buah Kunci kontak.

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3 membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;
- Bahwa awalnya Anak.1. datang ke rumah Anak 2 dan 3 (anak 2 dan 3 tinggal dalam satu rumah) dan kemudian dengan sepeda motor scoopy yang sebelumnya dibawa oleh anak.1., anak.1, 2 dan 3 berboncengan jalan-jalan di sekitar Jalan Mertasari dan saat melintas didepan kontrakan di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan kamar kost ;
- Bahwa kemudian timbul niat anak 1,2 dan 3 untuk mengambil sepeda motor tersebut karena suasana dalam keadaan sepi dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa selanjutnya anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut sedangkan anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat tersebut. Sekitar 5 menit anak 3. TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh anak 1. TERDAKWA ANAK 1 sampai di tempat anak 1. TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut, sedangkan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan anak2. TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scoopy meninggalkan tempat ;
- Bahwa kemudian anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke daerah Sangeh untuk dicat dengan tujuan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui ;
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian sepeda motor tersebut belum juga di cat sehingga diambil kembali oleh anak 1, 2 dan 3 dan dibawa ke kost anak 1 untuk dicat dan selanjutnya sepeda motor tersebut yang semula berwarna hijau diganti dengan cat berwarna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL milik oranglain yaitu saksi Joni Sugiarta dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa anak 1, 2 dan 3 mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita / malam hari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dapat dengan mudah anak 1, 2 dan 3 ambil karena stang sepeda motor tidak terkunci ;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah ide bersama Anak 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa Anak 1, 2 dan 3 tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak 1, 2 dan 3 dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3 telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. ;

Bahwa Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 adalah orang yang telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung Anak 1, 2 dan 3 mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan waktu pengambilan sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti terungkap fakta kalau Anak 1, 2, dan 3 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 mengambil sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut dan kemudian secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke daerah Sangeh untuk dicat dengan tujuan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Anak 1, 2, dan 3 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di teras rumah kontrakan yang tepatnya di Jalan Mertasari Gang Bambu IV No 4 disamping bengkel Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Anak 1, 2 dan 3 secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 mengambil sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3 mengetahui dan mengerti kalau sepeda motor yang diambilnya tersebut yang kemudian dibawa menuju ke daerah Sangeh untuk dicat dengan tujuan supaya identitas motor tersebut tidak diketahui bukanlah milik Anak 1, 2 dan 3 melainkan milik orang lain yaitu JONI SUGIARTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak 1, 2 dan 3, dan barang bukti terungkap fakta kalau Anak 1, 2 dan 3 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL milik orang lain yaitu JONI SUGIARTO tersebut dengan cara anak 3. TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh anak 1. TERDAKWA ANAK 1 sampai di tempat anak 1. TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut, sedangkan anak 3. TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scoopy meninggalkan tempat ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3, dapat dengan mudah mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3, mengerti dan mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL yang diambil oleh Anak 1, 2 dan 3 adalah bukan milik Anak 1, 2 atau 3 melainkan milik orang lain yaitu JONI SUGIARTO ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3 mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama dan seolah-olah sepeda motot tersebut adalah milik Anak 1, 2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak 1, 2 dan 3, dan barang bukti terungkap fakta kalau Anak 1, 2 dan 3 secara bersekutu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL milik orang lain yaitu JONI SUGIARTO tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3 mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 datang menuntun sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan selanjutnya Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 menaiki sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan anak 1. TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 menaiki Sepeda Motor honda Scoopy meninggalkan tempat ;

Menimbang, bahwa Anak 1, 2 dan 3, mengerti dan mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR warna Hijau tahun 2010 DK 5650 UL yang diambil oleh Anak 1, 2 dan 3 secara bersekutu tersebut adalah bukan milik Anak 1, 2 atau 3 melainkan milik orang lain yaitu JONI SUGIARTO dengan tujuan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak 1, 2 dan 3 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak 1, 2 dan 3 harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1, 2 dan 3 mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan karena Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 masih menjalani Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan oleh karena sejak dalam tingkat Penyidikan sampai dengan perkara ini diperiksa, Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 tidak dilakukan Penahanan dan Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 masih mengikuti pendidikan / bersekolah di SMP maka kepada Anak 3. TERDAKWA ANAK 3 perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) Unit sepeda Motor Kawasaki KR 150 L (Ninja R) warna biru muda tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH4KR150LAKP28070, Nosin : KR150LEP40982.
- 1 (satu) buah Kunci kontak.

yang telah disita dari JONI SUGIARTO adalah milik JONI SUGIARTO maka dikembalikan kepada JONI SUGIARTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak 1, 2 dan 3, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 meresahkan masyarakat dan merugikan oranglain ;
2. Anak 1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 sudah pernah dihukum (sedang menjalani pidana) ;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak 1, 2, dan 3 bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Anak 1, 2, dan 3 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Anak 1, 2, dan 3 masih mempunyai keinginan untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ;
4. Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1, 2 dan 3 dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak.1. TERDAKWA ANAK 1 dan Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh)** berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki KR 150 L (Ninja R) warna biru muda tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH4KR150LAKP28070, Nosin : KR150LEP40982.
 - 1 (satu) buah Kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi JONI SUGIARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 08 Desember 2016, Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 08 DESEMBER 2016, oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, SH Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Anak.1. TERDAKWA ANAK 1, Anak 2. GEDE SURYADI PUTRA dan Anak.3. TERDAKWA ANAK 3 dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 08 Desember 2016

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH